I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Burgos

RESOLUCIÓN de 21 de septiembre de 2026, del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Burgos, por la que se declara la necesidad de ocupación de los bienes necesarios para el desarrollo de los trabajos en la concesión de explotación de recursos de la sección C) de la Ley de Minas «Jimena II Fra 2» n.º 4.563-20, en el término municipal de Valle de las Navas (Burgos).

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con fecha 25 de junio de 2025, tiene entrada en este Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Burgos la petición formulada por la empresa Excavaciones y Contratas I, S.L, solicitando la expropiación forzosa de los bienes necesarios para el desarrollo de los trabajos de explotación en la Concesión Minera «Jimena II Fra 2ª» N.º 4.563-20, en el término municipal de Valle de La Navas (Burgos).

Segundo. Mediante escrito de la Secretaria Técnica del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía, de fecha 19 de diciembre de 2025, se requiere a la Sección de Minas para que emita informe sobre la necesidad de ocupación.

Tercero. El Jefe de la Sección de Minas, en fecha 29 de diciembre de 2025, emite informe en el que indica que:

«Las parcelas objeto de solicitud de expropiación se encuentran en la zona del proyecto de explotación que cuenta con declaración de Impacto Ambiental Favorable y con Resolución de otorgamiento de la Concesión de Explotación «Jimena II Fra 2.ª» n.º 4.563-20.

La ocupación de las parcelas se considera necesaria para garantizar el desarrollo de la explotación minera según el proyecto aprobado y el Plan de labores.

La necesidad de ocupación surge con motivo de la imposibilidad de llegar a un acuerdo con los propietarios de las parcelas que han podido ser localizados y la imposibilidad de localizar a los propietarios.

Por lo que antecede y conforme a lo establecido en la Ley de Minas de 21 de julio de 1973, Reglamento General para el Régimen de la Minería, de 25 de agosto de 1978, Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, el Reglamento que la desarrolla, esta Sección de Minas, informa FAVORABLEMENTE la tramitación del expediente de ocupación de las parcelas citadas en el punto 5 del presente informe del término municipal de Valle de las Navas (Burgos).»

Cuarto. El Edicto de información pública de fecha 24 de febrero de 2026, de la Jefa del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Burgos se publica con fecha 24 de abril de 2026 en el B.O.C. y L. n.º 77, el 11 de mayo del 2026 en el B.O.P. n.º 87, el 4 de mayo de 2026, en el Correo de Burgos y el 28 de mayo de 2026 en el B.O.E. los titulares con domicilio desconocido. En dicho Edicto se publica la relación de parcelas afectadas y propietarios a los que se notificó individualmente y se remitió anuncio para su exposición en el tablón de anuncios del Ayuntamiento afectado, lo cual queda acreditado mediante certificación de la Secretaria del Ayuntamiento de Valle de las Navas, de fecha 26 de mayo de 2026.

Quinto. En el periodo de información pública no se recibe ninguna alegación.

Sexto. Mediante escrito del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía, de fecha 24 de junio de 2026, se requiere a Asesoría Jurídica de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos, para que emita el informe previsto en el Art. 19.2 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa de 1957.

Séptimo. En fecha 24 de julio de 2026, se recibe comunicación de Asesoría Jurídica por la que se emite informe favorable del expediente de expropiación forzosa por ser ajustado a derecho

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. La Jefa del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de la Junta de Castilla y León en Burgos es competente para resolver este procedimiento, de conformidad con el Decreto 44/2018, de 18 de octubre, por el que se desconcentran competencias en los órganos directivos centrales de la Consejería de Economía y Hacienda y en las Delegaciones Territoriales de la Junta de Castilla y León y la Resolución de 9 de marzo de 2023, de la Delegación Territorial de Burgos, por la que se delegan determinadas competencias en el Jefe del Servicio Territorial competente en materia de energía y minas.

Segundo. En la tramitación de este expediente se han tenido en cuenta las siguientes disposiciones legales y reglamentarias:

- Ley 22/1973 de 21 de julio, de Minas.
- Decreto 2857/1978, de 25 de agosto por el que se aprueba el Reglamento General para el Régimen de la Minería.
- Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, en concreto art 17.1 y 19.1 sobre la necesidad de ocupación y el Reglamento que lo desarrolla, aprobado por Decreto de 26 de abril de 1957, en concreto el Art. 21.
- Ley 5/1999, de 8 de abril de Urbanismo de Castilla y León.
- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
- Decreto 44/2018, de 18 de octubre, por el que se desconcentran competencias en los órganos directivos centrales de la Consejería de Economía y Hacienda y en las Delegaciones Territoriales de la Junta de Castilla y León.
- Resolución de 9 de marzo de 2023, de la Delegación Territorial de Burgos, por la que se delegan determinadas competencias en el Jefe del Servicio Territorial competente en materia de energía y minas.

Por último, la Asesoría Jurídica de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos estima que la tramitación seguida es conforme con el artículo 19.1 REF.

Por todo ello, este Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía,

HA RESUELTO:

Declarar la necesidad de ocupación de los bienes que seguidamente se relacionan y que se encuentran dentro de los límites de la Concesión de Explotación Minera «Jimena II Fra 2ª» N.º 4.563-20, en el término municipal de Valle de La Navas (Burgos).

N.º	*POLÍGONO*	*PARCELA*	*SUPERFICIE TOTAL (m^2)*	*SUPERFICIE A EXPROPIAR (m^2)*	*REF CATASTRAL*	*TITULAR*
1	508	157	2.020	540	09331D508001570000RL	AURORA GUEMES VILLANUEVA AGUSTIN GUEMES VILLANUEVA JACINTO GUEMES VILLANUEVA MARTIN GUEMES VILLANUEVA LORENZA LOPEZ VADILLO
6	508	5288	2.551	2.386	09331D508052880000RH	RAFAEL MARTINEZ MONASTERIO VICENTE MARTINEZ MONASTERIO
7	508	5287	2.210	1.994	09331D508052870000RU	HEREDEROS DE GABRIEL RODRIGO DELGADO
8	508	5286	987	987	09331D508052860000RZ	EUSEBIO DIEZ DIEZ
9	508	5289	2.348	2.198	09331D508052890000RW	FEDERICO RODRIGUEZ DIEZ
10	508	5283	1.639	1.639	09331D508052830000RJ	MARTIN GUEMES MORADILLO
11	508	5282	1.386	1.386	09331D508052820000RI	JOSE GUEMES VILLANUEVA
12	508	5281	1.348	1.348	09331D508052810000RX	TEODORO SAIZ GUEMES
13	508	5280	1.310	1.310	09331D508052800000RD	INOCENCIO DIEZ GARCIA
14	508	5279	2.801	1.505	09331D508052790000RI	FRANCISCO VILLANUEVA DIEZ
15	508	5278	1.271	1.127	09331D508052780000RX	FEDERICO RODRIGUEZ DIEZ

Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse Recurso de Alzada ante el Director General de Energía y Minas, en el plazo de un mes contado a partir del siguiente al de la notificación de la presente resolución, conforme a lo dispuesto en los artículos 112, 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Burgos, 21 de septiembre de 2026.

La Jefa del Servicio Territorial
de Industria, Comercio y Economía,
Fdo.: María Dolores Velasco Lajo

CV: BOCYL-D-15102026-200-21